



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/816/2026, de 19 de agosto, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 8 de las Normas Urbanísticas Municipales de Vitigudino (Salamanca), adaptación del régimen de usos en suelo rústico. Expte.: EAES/2026/010.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El ayuntamiento de Vitigudino presentó la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 8 de las Normas Urbanísticas Municipales de Vitigudino (Salamanca), adaptación del régimen de usos en suelo rústico, promovida por María Sevillano Martín y Sergio Fernández Rodríguez, al encontrarse encuadrada en el citado 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Dicho artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan

a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. Objeto y descripción de la modificación puntual.

El municipio de Vitigudino se rige por la Revisión-Adaptación a la Ley de Urbanismo de Castilla y León de las Normas Subsidiarias de Vitigudino (Salamanca), aprobada por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de 20 de diciembre de 2002, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 82, de 2 de mayo de 2003.

La presente modificación puntual tiene por objeto la actualización de la regulación del suelo rústico para su adecuación a la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), en los siguientes términos:

- Conversión de la categoría Suelo Rústico en Entorno Urbano (SR-EU) a Suelo Rústico Común (SR-C).
- Adaptación del régimen de usos excepcionales en suelo rústico a lo dispuesto en el RUCyL.
- Incorporación de la definición del uso dotacional, comercial, industrial y de almacenamiento en suelo rústico, mediante la inclusión de una ficha específica.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca.
- Diputación Provincial de Salamanca.
- Ecologistas en Acción.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite copia del informe emitido con fecha 19 de febrero de 2026 en virtud de lo dispuesto en los artículos 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en que indica que son pocos los cauces públicos que discurren por el municipio de Vitigudino. A este respecto, y dado que el presente instrumento de planeamiento es meramente normativo, el Organismo de cuenca considera que en sí mismo no supone afección a cauces ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), y tampoco es previsible que afecte a las zonas o terrenos inundables existentes en el municipio.

En relación con la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos, examinada la documentación presentada, el Organismo de cuenca considera, en principio, que la modificación propuesta, no va a implicar ningún incremento en el volumen de aguas residuales al dominio público hidráulico, ni va a suponer un incremento en el consumo de agua. No obstante, se hacen una serie de advertencias en caso de realizarse algún tipo de vertido o ser necesario el consumo de agua.

Por último, informa que el objeto del planeamiento propuesto no comporta afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca y finaliza informando favorablemente la modificación puntual propuesta siempre que se cumplan las condiciones expuestas en el informe.

La Dirección General de Patrimonio Cultural remite informe del Servicio de Ordenación y Protección en el que se recoge que el Documento de Evaluación Ambiental no hace referencia a los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural afectados, ni a la Ley 7/2024 de 20 de junio, de Protección del Patrimonio Cultural. Únicamente referencia la Alternativa 1, como modificación propuesta para: «Adaptación normativa mediante la reclasificación de SR-EU a SR-C y la regulación expresa de los usos excepcionales en suelo rústico, opción que se considera la más adecuada desde el punto de vista territorial, jurídico y ambiental».

En el suelo rústico del término municipal de Vitigudino se localizan varios yacimientos arqueológicos recogidos en los archivos SIG de Patrimonio Cultural, entre ellos: Teso del Tocino, Teso del Moro, Rivera de Santa Catalina, Las Garbaceras... lo que determina que la modificación puntual que se pretende tiene afección directa sobre los bienes arqueológicos del Patrimonio Cultural, aspecto que no se ha tenido en cuenta por el promotor de la modificación urbanística pretendida y que debe ser objeto de estudio mediante la correspondiente prospección.

En relación con lo expuesto en el punto anterior, con fecha 1 de febrero de 2026, el Jefe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Salamanca, ha requerido al promotor de la actuación la presentación de la siguiente documentación:

«De acuerdo con el Art. 59.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León deberá realizarse un estudio del patrimonio cultural en el ámbito afectado por la Modificación mediante la realización de una prospección que elabore un catálogo de bienes culturales. Asimismo, se deberán incorporar todas las determinaciones y fichas relativas al Suelo Rústico de Protección Cultural, y actualizar en la planimetría la delimitación de los yacimientos arqueológicos».

En aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que el documento urbanístico tendrá

que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca. Todo ello sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil indica que el municipio de Vitigudino, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es: no tiene riesgo. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Con relación al riesgo de incendios forestales, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio de medio. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, en relación al riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca informa que, tras el análisis del documento técnico elaborado para la presente modificación de las NUM, se observan las siguientes deficiencias:

- En algunas partes del texto se incumple la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales –Disp. Adicional 7ª–, al figurar el nombre y apellidos de una persona junto con el número completo de su DNI, NIF u otros datos similares de carácter personal (domicilio, correo electrónico, etc.). Debe evitarse.
- Tanto en la memoria informativa como en la memoria vinculante se afirma que las vigentes Normas de Vitigudino son anteriores a la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León [LUCyL], lo cual no es cierto y crea confusión. La fecha de aprobación de las Normas es el 20-12-2002, posterior a la entrada en vigor de la LUCyL, y el propio título es «Revisión-adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales», en clara alusión a su armonización con la legislación vigente en ese momento, la LUCyL.

- Es bastante confuso el contenido de la Memoria vinculante del documento. Deben identificarse claramente las determinaciones de las NUM que sufren cambios: las fichas reguladoras del suelo rústico y el plano P0.—Clasificación global del término municipal. Para ello, se reflejará correctamente el estado actual y el modificado (RUCyL, Art. 169). En el documento elaborado no se aporta el estado actual de una de las fichas, la 1.3- Industria agropecuaria, ni el del plano P0. En cuanto al estado modificado, se aporta el de las fichas por duplicado (entre las páginas 13 y 23 y en el Anejo 2), lo cual es redundante y crea confusión. Falta, en cualquier caso, el estado modificado de la ficha 1.3- Industria agropecuaria.
- Debe revisarse la nueva ficha que se elabora (4.4- Otros usos industriales, comerciales y de almacenamiento). Por un lado, contiene condiciones cuyas limitaciones no se entienden (localización y condiciones especiales); por otro, no han sido regulados ni la ocupación ni los retranqueos en el SR-PN.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital concluye que procede continuar con la tramitación de la Modificación n.º 8 (regulación del suelo rústico) de las NUM de Vitigudino, debiendo subsanarse las deficiencias señaladas.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca remite informe que el que concluye que el ámbito de la modificación puntual no presenta coincidencia geográfica con la Red Natura 2000. Así mismo se hace constar que no existe coincidencia geográfica con montes de utilidad pública ni con espacios naturales protegidos.

Se ha comprobado la coincidencia territorial del ámbito de la modificación puntual con el Plan de recuperación de la cigüeña negra, así como con los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: HIC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*, HIC 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *TheroBrachypodietea*, HIC 9230 Robledales galaico-portugueses con *Quercus robur* y *Quercus pirenaica*, HIC 3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas, HIC 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de *Ranunculion fluitantis* y de *Callitricho-Batrachion*.

En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, consultada la información cartográfica existente en este Servicio Territorial, en el ámbito del plan se ha constatado la presencia de los siguientes taxones incluidos en los anexos I, II y III del citado decreto: *Elatine alsinastrum*, incluida en el anexo III (atención preferente).

Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas están presentes en el ámbito de estudio, al menos las especies protegidas siguientes: *Milvus milvus* (milano real) —En peligro de extinción—, *Rhinolophus ferrumequinum* (murciélago grande de herradura) —Vulnerable—, *Circus pygargus* (aguilucho cenizo) —Vulnerable—, *Falco naumanni* (cernícalo primilla) —LESRPE—, *Tetrax tetrax* (sisón común) —En peligro de extinción—, *Ardea cinerea* (garza real) —LESRPE, y *Iberomys cabreræ* (topillo de cabreræ) —Vulnerable—.

Existe coincidencia territorial del municipio de Vitigudino con las Vías Pecuarias: Colada de Vitigudino y Colada de Vitigudino a Mieza o de Cipérez.

La ubicación del plan se encuentra dentro de la unidad de paisaje: 49.05 – Penillanura de Vitigudino.

Existe coincidencia territorial con los siguientes Terrenos Cinegéticos: Coto de caza SA-11138 – «Vitigudino» y Coto de caza SA-10196 – «Vitigudino».

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca concluye que la modificación urbanística prevista obedece principalmente a una adaptación a la normativa vigente, además de querer acoger un nuevo uso comercial rural (vivero de bonsáis). Por tanto, una vez revisado el objeto de la modificación, identificados los valores y figuras de protección ambiental coincidentes y considerando la aplicación del artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que regula los informes necesarios para tramitar las autorizaciones excepcionales en suelo rústico, no se realizan consideraciones desde el punto de vista medioambiental. No obstante, al margen de lo anterior, y dado que se incluye en la documentación presentada un plano con la clasificación global del término municipal, se advierte la siguiente prescripción legal:

Conforme el artículo 21 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, se incluirán en la categoría de suelo rústico con protección natural las vías pecuarias ubicadas en entorno rústico, salvo que se autorice un trazado alternativo.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual n.º 8 de las Normas Urbanísticas Municipales de Vitigudino (Salamanca), adaptación del régimen de usos en suelo rústico, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación puntual, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con la modificación puntual y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación puntual no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación puntual se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación puntual, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación puntual.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, la modificación puntual n.º 8 de las Normas Urbanísticas Municipales de Vitigudino (Salamanca), adaptación del régimen de usos en suelo rústico, determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Dirección General de Patrimonio Cultural, por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 19 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO